

РЕШЕНИЕ

№ 480 / 04.05. 2017г., гр.Варна



В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Десети състав,
в публично заседание на пети април 2017г.,
в състав:

Административен съдия: Марияна Ширванян

при секретаря Деница Кръстева
като разгледа докладваното от съдия Марияна Ширванян
адм. дело №2046 по описа на съда за 2015г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК вр.чл.215 ал.1 ЗУТ.

Образувано е по жалба на Дирон Любомиров Ръсовски, Борис Владимир Червенков, Валентин Иванов Енчев, Нели Георгиева Петрова, Стоян Георгиев Димитров, Копринка Христова Станева, Христо Асенов Христов, Стефка Петрова Петрова, Маргарита Петрова Николова, Георги Тодоров Георгиев и Анита Младенова Мордениз против решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ, писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр. Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, като променя отреждането за УПИ II-245 „за озеленяване“, в частта на УПИ I-151 и улици от о.т. 254 до о.т.255, и от о.т.207,210, 211, 212.

Жалбоподателите в жалбата, чрез процесуален представител в открито съдебно заседание и в писмени бележки молят решението на ОбС-Варна в обжалваните части да бъде обявено за нищожно, респективно да бъде отменено като незаконосъобразно и нецелесъобразно, както и да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответната страна– Общински съвет гр.Варна, чрез процесуалния си представител адв.Стефанова, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена, както и да бъдат присъдени направените по делото разноски.

След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото и становищата на страните, административният съд приема за установено от фактическа страна следното:

Предмет на проверка в настоящото производство е решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ, писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр. Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, като променя отреждането за УПИ

114
II-245 „за озеленяване“, в частта на УПИ I-151 и улици от о.т. 254 до о.т.255, и от о.т.207,210,211,212.

От представените нотариални актове № 99, том.4, рег.№ 4671, дело № 339 от 2002г., № 136, том 4, рег.№ 4730, дело № 339 от 2002г., № 121, том 4, рег. № 4704, дело 339 от 2002г., № 120, том 4, рег.№ 4703, дело № 339 от 2002г., № 25, том 4, рег.№ 5567, дело 520 от 2002г., № 76, том 4, рег.№ 4611, дело 339 от 2002г., № 183, том II, рег.№ 4437, н.д. № 273 от 2014г., № 98, том 4, рег.№ 4670, дело 339 от 2002г., № 103, том 4, рег.№ 4675, дело 339 от 2002г. и № 84, том 4, рег.№ 4642, дело 339 от 2002г. на нотариус с район на действие съвпадащ с районна на РС се установява, че жалбоподателите са собственици и носители на вещни права за процесния имот- ПИ с идентификатор 10135.2562.150 и обекти от сграда с идентификатор 10135.2562.150.1 по КККР на гр.Варна, т.е. заинтересувани лица по чл.131 ЗУТ.

С Решение № 0005/12.08.2005г. на кмета на Община Варна на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ, като към него е приложено положително становище на главния архитект на Община Варна и протокол №31/02-03.08.2005г. на ЕСУТ. В техническото задание на проекта, издадено от главния архитект на Община Варна, изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ е обосновано с необходимостта от преструктуриране на територията и създаване на най-благоприятен режим за понататъшното му доизграждане, предвид настъпилите промени в общественоекономическите условия - реституция на част от територията и застрояването на част от възстановените имоти предимно с жилищни сгради, като е посочено, че планът обхваща територия, заключена между булевардите „Осми приморски полк“, „В.Левски“, „Княз Борис първи“ и ул.„Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара; указано е изрично, че за възстановените незастроени имоти следва да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия; да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановени имоти с цел тяхното застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП и нормативната уредба и е указано проектът да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

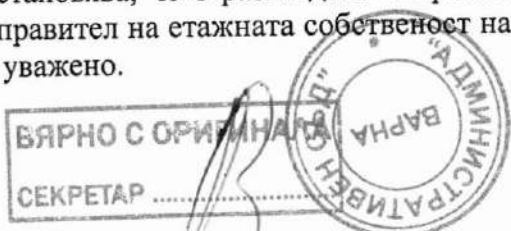
С договор от 25.11.2005г. е възложено срещу възнаграждение изработване на нов План за регулация и застрояване на жилищен комплекс „Чайка“/19м.р. и 20м.р./- гр.Варна, по предоставено от възложителя задание за проектиране.

С протокол №8/07-08.03.2013г. от заседание на ЕСУТ при община Варна е разгледано възражение от Марин Георгиев Маринов, в качеството му на управител на етажната собственост на сграда, находяща се в ж.к.„Чайка“, бл.188, което частично е уважено, както и че с протокола са дадени конкретни препоръки до проектантския колектив, изработващ проекта.

С Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна е приет представеният вариант на ПРЗ на ж.к.„Чайка“/19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, с посочените забележки и предложения.

Община Варна на основание чл.128 ал.1 ЗУТ е съобщила, че е изработен ПУП-ПРЗ на 19-ти и 20-ти м.р., ж.к.„Чайка“, Варна във фаза окончателен проект, видно от ДВ – бр.4/15.01.13г..

От протокол от 07.04.13г. за проведено заседание на ЕСУТ при община Варна се установява, че е разгледано възражение от Марин Георгиев Маринов, качеството му на управител на етажната собственост на сграда, находяща се в ж.к.„Чайка“, бл.188, което не е уважено.



От представената обяснителна записка на проекта – фаза окончателен проект с корекциите по решенията по Протокол № 8/08.03.2013г. на ЕСУТ се установява, че целите на проекта са реструктуриране на жилищния комплекс чрез обособяване на УПИ за съществуващите жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.

С Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на директора на РОСВ-Варна е прието да не се извършва екологична оценка на проекта.

С Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна е приет коригирания в съответствие с решенията по Протокол № 8/07-08.03.2013г. ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза: „Окончателен проект” с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна.

С Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015г. на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв.„Чайка” /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.” и „В и К” по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.

С Решение № 2106-14 по Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ. Решението е обнародвано в ДВ бр.35/15.05.2015г.

От заключението на съдебно-техническата експертиза, приета от съда и неоспорена от страните, се установява, че имотът на жалбоподателите с идентификатор 10135.2562.150, се намира в урбанизирана територия границите на населено място - в 20-ти микрорайон по плана на ж.к.„Чайка“, гр. Варна. За територията на ПИ 151, представляващ УПИ VI-2583, в кв.6, по плана на 20-ти микрорайон има одобрени предходни ЗРП със заповед № Г-140/04.12.1996г. на Кмета на Община Варна е одобрено изменение на ЗРП, с който план е предвидено отреждане на парцел /УПИ/ III-2485 /включващ площта на УПИ VI-2583 и УПИ III-2485/ и свободно, средноетажно застрояване. Впоследствие е направена промяна в регулационния план /одобрена със заповед № Р-166/18.07.2000г. на Кмета на Община Варна/ и от УПИ III-2485 са формирани два УПИ – VI-2583 и III-2485, като застрояването е запазено в същите граници, но се явява свързано между тях. Планът е влязъл в сила и е приложен и за двата УПИ. Улиците южно и западно от имота не фигурират в предходен план. Не е налице хипотезата на чл.16 от ЗУТ, т.е. неприложена първа регулация по предходен план или територия с неурегулирани ПИ. От ПИ 151 не се отнема площ за улици. Вещото лице е посочило, че от направените проучвания е установило, че за територията към момента на приемане на Протокол № 36/25-26.11.2014г., т.7 на ЕСУТ при Община Варна и одобряване на оспорения план /Решение № 2106-14 от протокол № 40/30.03.2015г. на Общински съвет Варна/, действаща е кадастрална карта на район „Приморски“, одобрена със Заповед № РД -18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК. Планът в оспорената част е изработен върху актуална кадастрална основа. Няма улици, засягащи имота на жалбоподателите. Улицата северно от ПИ 151 е нанесена в КК. Налице е улица от север на ПИ 151, с обща ширина 10м.. Предвидената с ПУП – ПРЗ улица от запад на УПИ I-151 е с общ габарит 7.0м. /включващ пътно платно с ширина 4.0м. и два тротоара с ширина по 1.50м./, от юг на УПИ I-151 улицата е с общ габарит 9.5м. / включващ пътно платно с ширина 6.0м. тротоар от север с ширина 1.40м. и тротоар от юг с ширина 2.1м./.. Улицата от север е с променлив габарит, като пътното платно е с ширина 6.1м., а тротоарът към УПИ I-151 е с ширина 1.70м.. Улицата от север е обслужваща – VI-ти клас, а от юг и запад на УПИ I-151 е задънена. Улиците отговарят на изискванията на ЗУТ,



на Наредба №2/2004г., Наредба № 7/2003г. и са съобразени със спецификата на терена. Размерите на улиците са нанесени върху плана. Предвидените по обжалвания ПУП улица от о.т. 254 до о.т. 255 и улица-тупик, предвидена между УПИ I-229 и УПИ – I -151 /на жалбоподателите/ не засягат имота на жалбоподателите и извършеното в него застрояване. Тези улици не влизат в класификацията по Наредба №2/2004, тъй като са задънени улици и отговарят на нормите на чл.81 от ЗУТ. Задънената улица /тупик/ ще обслужва УПИ III-180 и УПИ I-229. УПИ III-180 няма друг достъп, а обслужването на УПИ I-229 е по-целесъобразно да бъде от тупика, тъй като улицата западно от ПИ 229 е главна улица IV клас, с по-голямо натоварване и е предвидено озеленяване върху част от тротоара. Предвид по –голямата дължина на задънената улица /над 100м./ се налага да има и обръщач. Вещото лице е посочило наличие на възможност за друго проектно решение, при което улицата да бъде скъсена, предвид отпадането на застрояването в УПИ II-245, който остава за озеленяване. Вещото лице е констатирало разминаване по начина по –който в графичната част на плана е изчертана задънената улица западно от УПИ I -151 в плана за регулация /л.1 от адм. преписка/ и в плана за застрояване /л.2 от адм. преписка/, което представлявало различни варианти на тупика. Вещото лице е констатирало, че не е наличен План за вертикално планиране, съответно няма одобрен такъв с обжалвания ПУП. Проектираното кръгово кръстовище находящо се северозападно от УПИ I-151, с о.т. 207, 210, 211, 212 съответства на нормативните изисквания на ЗУТ и Наредба №2/2004г., съгласно Наредба №2/2004г. кръговото кръстовище се явява по-благоприятно при кръстовища с повече от четири клона, каквото е настоящото. Вещото лице е посочило, че предложеното решение за икономично и целесъобразно и не може да предложи по-добър вариант.

От представените към административната преписка доказателства се установяват фактите и обстоятелствата, констатирани от вещото лице.

Оспорването е публикувано в ДВ от 17.02.2017г. и в срока няма постъпили заявления.

При така изложената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена от собственици и носители на вещни права за процесния имот- ПИ с идентификатор 10135.2562.151 и обекти от сграда с идентификатор 10135.2562.151.1 по КKKP на гр.Варна, т.е. заинтересувани лица по чл.131 ЗУТ. Оспореният акт е обнародван в ДВ бр.35/15.05.15г., а жалбата е подадена по пощата на 12.06.15г., т.е. в срок. С оглед на гореизложеното, съдът намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, в срок и срещу акт, който подлежи на оспорване, поради което е допустима.

Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет-Варна на основание чл.129, ал.1 ЗУТ. Предвид естеството на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр.Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът намира, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на отредената му териториална компетентност. Решението е взето с мнозинство на общинските съветници в Общински съвет-Варна /43/, общият брой на които е 51 - в съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА. Оспореното решение е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Установи се, че въз основа на техническо задание кметът на община Варна е разрешил на основание чл.124, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПРЗ, както и че изработеният проект /и двете фази - предварителен и окончателен/ е бил приет от ЕСУТ на Община Варна и съобщен на заинтересованите лица, в съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в ДВ и публикация в ежедневници. Установи се, че постъпилите възражения са били разгледани и обсъдени от ЕСУТ при община Варна, който е взел

ВАРНО С ОРИГИНАЛ
СЕКРЕТАР



1117
решение по всяко едно от тях, като в съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна.

Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто. Съгласно чл.16 ал.2 ЗУТ планът по ал.1 се изработва на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР.

В случая от събраните по делото доказателства и заключението на СТЕ се установи, че ПИ 10135.2562.151 е урегулиран – за него е налице действащ ЗРП одобрен със заповед № Г-140/04.12.1996г. на кмета на Община Варна, като РП е изменен със Заповед № Г-2/06.02.2001г. на кмета на община Варна. Планът е приложен в частта за имота на жалбоподателите. Предходният действащ план и по отношение на улиците е ЗРП, като улиците южно и западно от имота на жалбоподателите, така както са предвидени с оспорения ПУП-ПРЗ липсват в предходен план. Не е налице хипотезата на чл.16 ЗУТ, т.е. неприложена първа регулация по предходен план, или територия с неурегулиран ПИ. В случая не са налице предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ, поради което като одобрен на това основание, планът е незаконосъобразен.

От приетата по делото експертиза и от приложените копия от ПУП – ПЗР за ЖК „Чайка“ на стр. 2 и 1 се установява противоречие, като от копието извадка от ПУП-ПЗР на стр.2 е видно, че са предвидени в копието извадка от ПУП-ПЗР на стр.1 тупик е предвидена тревна площ оцветена в зелено съгласно изискванията на Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Налице е противоречие между двете графични части на приетия ПУП- ПЗР за ЖК „Чайка“ в оспорената му част. Това противоречие не може да бъде преодоляно чрез постановяване на съдебен акт. ПУП-ПРЗ в оспорената част следва да бъде отменен и върнат на органа за ново произнасяне.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното решение на Общински съвет-Варна в оспорената част е незаконосъобразно, поради нарушение на материално-правни разпоредби и следва да се отмени, а преписката се върне на административния орган за съобразяване на плана с мотивите в настоящото решение.

При този изход на спора и предвид направеното искане, съдът намира, че на жалбоподателите следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 1252 лв., от които 110лв.- за държавна такса, 30лв.- за ДВ, 300.14лв.-депозит за вещо лице и 800лв.- адвокатско възнаграждение и 12.13лв. за преписи.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172 ал.2, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по оспорването по жалбата на Дирон Любомиров Ръсовски, Борис Владимиров Червенков, Валентин Иванов Енчев, Нели Георгиева Петрова, Стоян Георгиев Димитров, Копринка Христова Станева, Христо Асенов Христов, Стефка Петрова Петрова, Маргарита Петрова Николова, Георги Тодоров Георгиев и Анита Младенова Мордениз решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ, писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по



предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр. Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, като променя отреждането за УПИ II-245 „за озеленяване“, в частта на УПИ I-151 и улици от о.т. 254 до о.т.255, и от о.т.207,210, 211, 212.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет- Варна за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет- Варна да заплати на жалба на Дирон Любомиров Ръсовски, Борис Владимиров Червенков, Валентин Иванов Енчев, Нели Георгиева Петрова, Стоян Георгиев Димитров, Копринка Христова Станева, Христо Асенов Христов, Стефка Петрова Петрова, Маргарита Петрова Николова, Георги Тодоров Георгиев и Анита Младенова Мордениз сумата от 1252лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р България в 14 дневен срок от съобщаването.

СЪДИЯ:



ИЗДАДЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ N 317 / 30.05.2014
НА Дирон Ръсовски, мер. сч. Общински съвет - Варна
ЗА 1252 лв. (хиляда петдесет и два) лв.
СЕКРЕТАР.....
ПОЛУЧИЛ.....
04.08.17г.